



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST



Na temelju odredbe članka 7. i članka 20. st. 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), članka 21. stavka 1. podstavka 9., članka 47. stavka 1. podstavka 1. a u svezi s odredbom članka 67. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost („Narodne novine“ broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14 i 155/14-pročišćen tekst), temeljem Odluke Upravnog odbora Fonda o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2024. godinu (KLASA: 024-04/24-03/1, URBROJ: 563-01/69-24-2) od 14. veljače 2024. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U SVRHU JAČANJA OTPORNOSTI URBANIH SREDINA (JP ZO - 5/2024)

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog *Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina* (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi neposrednog sufinanciranja radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (u daljnjem tekstu: Program) te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: SECAP; eng. Sustainable energy and climate action plan – SECAP).

II. CILJ JAVNOG POZIVA

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera **povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.** Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi *Akcijskog plana*

Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine, EIHP.

III. ZAKONODAVNI OKVIR

Zakonodavni okvir koji uređuje predmetno područje je:

- Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu („Narodne novine“, broj 46/2020)
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/2019)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine („Narodne novine“ 83/23)
- Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2025. godine („Narodne novine“ 83/23)

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu predstavlja viziju „Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene“, koja će se ostvariti kroz postizanje sljedećih ciljeva: (a) smanjenje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, (b) povećanje sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i (c) iskorištavanje potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. U poglavlju 7.5. *Institucionalni okvir za provedbu Strategije prilagodbe* navodi se da se mjere prilagodbe klimatskim promjenama osim na nacionalnoj razini, provode i na lokalnoj razini putem angažmana jedinica lokalne samouprave inicijativom „Sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“ (eng. [Covenant of Mayors](#)).

IV. KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo **jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave** (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) koje:

- imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
- podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
- dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
- ulažu vlastita sredstva,
- nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
- nemaju poslovne račune u blokadi,

- nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave¹,
- prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova, opreme i usluga za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

V. SREDSTVA FONDA

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno *Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda* („Narodne novine“ 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) (u daljnjem tekstu: *Pravilnik*) **u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.**

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj može dostaviti **jednu (1) prijavu za sufinanciranje jednog (1) projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.**

Iznimno, veliki gradovi, sukladno čl. 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) su **jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvika šireg okruženja i koji imaju više od 35.000 stanovnika, mogu dostaviti dvije (2) prijave od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog (1) projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.**

Županije također mogu dostaviti dvije (2) prijave, od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog (1) projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti, budući da članak 19. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja daje obvezu za županije, Grad Zagreb i velike gradove da donesu Programe ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja u kojima su definirane i mjere prilagodbe klimatskim promjenama, a koje lokalna i regionalna samouprava ima obvezu provoditi za svoje teritorijalno područje.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi **17.000.000,00 €.**

Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda najviše do 350.000,00 €.

Fond će na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti obavijest vezanu uz dan iskorištenosti sredstava po ovom Javnom pozivu i zatvaranju poziva, kao i eventualnom privremenom zatvaranju Javnog poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu.

¹ Sukladno članku 150. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22), dospjeli porezni dug koji ne prelazi iznos od 1,33 € neće se smatrati poreznim dugom u smislu uvjeta ovog Javnog poziva.

VI. PRIHVATLJIVI I OPRAVDANI TROŠKOVI

Prijavitelji su dužni voditi računa da prijavljeni projektni troškovi i aktivnosti **nisu predmet dvostrukog financiranja.**

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih Programom ili SECAP-om.

Opravadani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak koji je nastao nabavom radova, opreme i usluga, koji je priznat od strane Fonda, nakon provjere dokumentacije koja predstavlja temelj za isplatu, a dostavljena je od strane korisnika.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Sredstva pomoći će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale danom objave ovog Javnog poziva u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa odabranog izvršitelja/isporučitelja radova, opreme i usluga i drugom dokumentacijom.

Prihvatljivi troškovi projekta i projektnih aktivnosti:

- **razvoj „zelene infrastrukture“ u urbanim i periurbanim područjima**
 - **investicije u jačanje otpornosti urbanih područja** na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama:
 - **formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora** namijenjenih privremenom ili trajnom zadržavanju oborinskih voda
 - **u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima** **sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama, kao i osiguranje sadnog materijala**
 - **izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova“)** u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama
 - **postavljanje ili uređenje (ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika**
 - **povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja**
 - **ozelenjivanje prostora dvorišta škola i dječjih vrtića, domova i sl.**
 - **izgradnja i ozelenjivanje mreža za pješaćenje u gradovima i turističkim mjestima**
 - **izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih aktivnosti, plažama i sl.**

- izgradnja, proširenje ili uređenje postojeće biciklističke infrastrukture uz sadnju drvoreda, zbog zasjene uz biciklističke staze
- sadnja drvoreda i grmlja uz postojeće prometnice i biciklističke staze, osobito na pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze
- održivi sustavi za sakupljanje kišnice za navodnjavanje i/ili spremnici za sakupljanje kišnice te sustavi navodnjavanja zelenih površina
- urbani i društveni vrtovi
- tehnička rješenja za stvaranje izmaglice
- premazivanje asfalta na trgovima, pločnicima i parkinzima bojom koja povećava otpornost asfaltnih površina na visoke temperature zraka i smanjuje njihovo zagrijavanje te ublažava efekt urbanih toplinskih otoka
- vidljivost projekta (obveza postavljanja informacijske ploče sa osnovnim podacima projekta, gdje je to primjenjivo)
- i druge projektne aktivnosti koje doprinose razvoju zelene infrastrukture

VAŽNO:

Prilikom planiranja novih zelenih površina za odabir vrsta sadnica preporuča se koristiti preporuke iz Priloga 5. ovog Javnog poziva – Popis vrsta pogodnih za ozelenjivanje u urbanim i periurbanim područjima.

Kod projekata izgradnje i ozelenjivanja mreža za pješačenje naglasak treba biti na ozelenjivanju u svrhu većeg povezivanja elemenata zelene infrastrukture grada u cjelovitu mrežu prirodnog i izgrađenog okoliša.

- **Projekti** razmjene znanja i iskustava u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama:
 - projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena i pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini
 - projekti edukacije o klimatskim promjenama u odgojno – obrazovnim ustanovama (npr. učenje djece sadnji drveća, uređenje školskih vrtova i sl.)
- **Ostale mjere** prilagodbe klimatskim promjenama iz Programa ili SECAP-a
- **Trošak nadzora** nad izvođenjem radova ukoliko je primjenjivo.

Neprihvatljivi troškovi:

- operativni troškovi i troškovi održavanja
- projekti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
- sadnja trajnica i ukrasnog bilja
- troškovi vezani uz unaprijeđenje „plave infrastrukture“.

Napomena: u okviru provedbe projekata sadnje drvoreda, grupe stabala i urbanih šuma, korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu obvezni su registrirati i kartirati zasađeno stablo u međunarodnu podatkovnu platformu MapMyTree ([MapMyTree \(europa.eu\)](http://MapMyTree.europa.eu)).

Europska komisija je kao jednu od glavnih inicijativa u okviru **Europskog zelenog plana** postavila cilj sadnje najmanje 3 milijarde dodatnih stabala u EU do 2030. godine, od čega je Republika Hrvatska preuzela obvezu sadnje milijun stabala/godišnje, odnosno ukupno 10 milijuna stabala do 2030. godine.

Kako bi se dodatna stabla posađena u Republici Hrvatskoj pribrojila cilju sadnje 3 milijarde stabala u EU, potrebno je: pridržavati se načela dodanosti (ne uračunavaju se stabla koja bi se ionako sadila ili uzgajala prema uobičajenoj dinamici sadnje); doprinositi bioraznolikosti i klimi u skladu s načelom „ne čini značajnu štetu“, posebice isključujući sadnju invazivnih stranih vrsta te saditi samo zavičajne vrste drveća, osim ako se može dokazati da iste više nisu prilagođene predviđenim klimatskim i pedo-hidrološkim uvjetima.

VII. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Obvezna dokumentacija za podnošenje prijave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama sadrži sljedeće dokumente:

1. **Obrazac 1** s općim podacima o prijavitelju i opisom projekta/projektnih aktivnosti, potpisan i ovjeren od odgovorne/ovlaštene osobe prijavitelja,
2. **Obrazac 2** koji predstavlja Okvirni troškovnik nabave radova, opreme i usluga, čiji privitak čine:
 - Informativna/e ponuda/e za planirane radove, opremu i usluge,
 - izvod (poglavlje) iz Programa ili SECAP-a iz kojeg je vidljivo da su predmetni projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv obuhvaćeni navedenim dokumentima, odnosno naglasiti područja u koje se predmetni radovi, oprema ili usluge svrstavaju,
3. **Potvrdu Porezne uprave** o podmirenju obveza javnih davanja prijavitelja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave,
4. **Potpisanu i ovjerenu Izjavu (Obrazac 3)** pod materijalnom i kaznenom odgovornošću hoće li se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta te o nepostojanju dvostrukog financiranja,
5. **Zemljišno knjižne izvatke** iz kojih je vidljivo vlasništvo JLP(R)S, RH ili javnih ustanova čiji je osnivač JLP(R)S i/ili RH za lokacije na kojima će se provoditi radovi,
6. Projektna i druga dokumentacija, ukoliko je primjenjivo.

Ako se podaci koji se navode u podnesenoj prijavi i dokumentima dostavljenim kao prilog prijavi razlikuju, Fond će mjerodavnim podacima smatrati one čiju točnost može nesporno utvrditi. Opravdani troškovi utvrdit će se od strane Fonda uvidom u ponudu i drugu dostavljenu dokumentaciju. U slučaju da su isti manji od iznosa iskazanih od strane prijavitelja u podnesenoj prijavi, kao mjerodavan podatak smatrat će se izračun Fonda.

Fond pridržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije po potrebi.

Broj prijavljenih stabala predstavlja ugovornu obvezu za Prijavitelja.

Sva obvezna dokumentacija dostavlja se u **tiskanom i elektronskom obliku na USB**, osim projektne dokumentacije koja se dostavlja samo u elektronskom obliku.

VIII. DOSTAVA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 28. ožujka 2024., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Fond će na svojoj mrežnoj stranici putem obavijesti izvijestiti zainteresirane prijavitelje o danu iskorištenosti sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se **u zatvorenoj oмотnici u tiskanom i elektronskom obliku na USB**:

- na adresu: **Fond za zaštitu okoliša i energetsку učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb**
- s naznakom „**Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina**“ (JP ZO - 5/2024)
- s naznačenim nazivom i adresom prijavitelja
- preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 28. ožujka 2024. godine od 09,00 sati.

Fond pridržava mogućnost privremenog zatvaranja Javnog poziva i njegovog ponovnog otvaranja, ovisno o iznosu raspoloživih sredstava.

Obavijest o svim promjenama statusa Javnog poziva (privremeno/trajno zatvaranje ili ponovno otvaranje) bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr.

IX. OBRADA PRIJAVA, DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Fond neće razmatrati prijave:

- koje su dostavljene prije službene objave ovog Javnog poziva, nakon isteka kalendarskog roka za dostavu prijave po ovom Javnom pozivu, odnosno nakon objave o iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Fonda,
- koje nisu predmet ovog Javnog poziva,
- koje su dostavljene od osoba koje ovim Javnim pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Fonda.

Prijavitelj u roku za dostavu prijave, a prije donošenja Odluke Fonda, može svojom potpisanom izjavom zatražiti povrat prijave, odustati od iste, izmijeniti je ili istu dopuniti.

Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati prijavu za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.

Prijave se otvaraju i razmatraju kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja. Prijave pristigle na ovaj Javni poziv koje su pravovremene, dopuštene i podnesene od strane prijavitelja na koje se ovaj Javni poziv odnosi, ocjenjuju se u skladu s uvjetima i kriterijima određenim Javnim pozivom i *Pravilnikom*.

Fond može od prijavitelja zatražiti elektroničkim putem (e-mailom) ili poštom preporučeno dopunu dokumentacije te mu dodijeliti rok za dostavu iste. Ukoliko prijavitelj u zadanom roku dostavi dopunu dokumentacije, dan zaprimanja dopune dokumentacije smatrat će se danom zaprimanja potpune prijave.

Dopunjenu prijavu Fond će razmatrati sukladno uvjetima Javnog poziva i raspoloživim sredstvima. Od prijavitelja koji je dostavio svu obveznu dokumentaciju Fond može zatražiti pojašnjenje u roku za dostavu prijave. U slučaju pojašnjenja, prijava ne dobiva novi redni broj.

Fond će pravovremeno pristigle prijave, koje su dopuštene i podnesene od strane prijavitelja na koje se ovaj Javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu i urednu dokumentaciju utvrđenu ovim Javnim pozivom i za koje postoje raspoloživa sredstva Fonda, obraditi i donijeti **Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda (u daljnjem tekstu: Odluka)**.

Fond će temeljem Odluke, s odabranim korisnikom sklopiti **Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, davanjem sredstava pomoći (u daljnjem tekstu: Ugovor)**. Prijaviteljima čije prijave ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva Fond će dostaviti pisanu Obavijest.

Odluka, Ugovor i Obavijest dostavljaju se poštom preporučeno. Korisnik je obavezan bez odgađanja jedan primjerak potpisanog i ovjerenog Ugovora vratiti Fondu.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, čime korisnik prihvaća uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno općim aktima Fonda te se obvezuje uložiti vlastita sredstva u provedbu radova, opreme i usluga.

Ugovorom će se sukladno općim aktima Fonda posebno urediti:

- predmet sufinanciranja,
- iznos odobrenih sredstava Fonda,
- razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova,
- rokovi, uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda na IBAN korisnika,
- obveza dostave dokaza o provedenim postupcima javne nabave,
- način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda,
- vidljivost projekta (obveza postavljanja informacijske ploče sa osnovnim podacima projekta, gdje je to primjenjivo)
- ostala međusobna prava i obveze.

Razdoblje provedbe projekta započinje danom objave ovog Javnog poziva, a završava 30 mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu.

Trošak mora nastati u razdoblju provedbe projekta da bi bio prihvatljiv za sufinanciranje. Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa za radove, opremu i usluge i drugom dokumentacijom.

Razdoblje prihvatljivosti troškova započinje danom objave ovog Javnog poziva, a završava 36 mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su troškovi nastali u razdoblju provedbe projekta i plaćeni do isteka razdoblja prihvatljivosti troškova.

Iznimno, iz Fondu opravdanih razloga i/ili u skladu s posebnim propisima/aktima nadležnih tijela moguće je, po prethodno donesenoj poslovnoj odluci Fonda i pod jednakim uvjetima za sve korisnike, regulirati ugovorne odredbe vezane uz rok provedbe predmeta Ugovora.

Preraspodjela iznosa unutar stavaka ugovorenog troškovnika moguća je, na temelju provedenih postupaka javne nabave, uz pisani zahtjev korisnika sredstava koji sadrži obrazloženje i na koji Fond mora dati suglasnost.

Ugovorom nije moguće mijenjati odredbe kojima se mijenjaju kriteriji i uvjeti dodjele sredstava koji su određeni Javnim pozivom i u skladu s donesenom Odlukom.

Fond ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa korisnika i ostalih sudionika u provedbi predmeta sufinanciranja ovog Javnog poziva te ne može:

- sudjelovati/posredovati u njihovom rješavanju,
- snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koje s osnova tih poslovnih odnosa mogu nastati,
- iste uvažavati kao opravdani razlog ukoliko su suprotne uvjetima ovog Javnog poziva, Odluke i sklopljenog Ugovora s Fondom.

X. PRIGOVOR

Prijavitelji i odabrani korisnici mogu izjaviti prigovor Fondu na obavijest/Odluku u roku od 30 dana od dana primitka iste. Protekom navedenog roka Fond neće razmatrati dostavljeni prigovor.

Prigovor se podnosi poštom preporučeno ili elektroničkom poštom na adresu prigovor@fzoeu.hr.

Prigovor mora biti propisno ovjeren vlastoručno potpisan od strane odgovorne osobe podnositelja prigovora te sadržavati: naziv i OIB pravne osobe, akt i klasifikacijsku oznaku akta koji se pobija, klasifikacijsku oznaku i naziv javnog poziva na koji se prigovor odnosi, razloge pobijanja akta s obrazloženjem, dokaze/dokumentaciju kojom se pravedaju navodi prigovora (ako je primjenjivo), punomoć za zastupanje kada je prigovor podnesen od strane punomoćnika i/ili drugi dokument kojim se dokazuje pravni interes.

XI. ISPLATA SREDSTAVA FONDA

Za isplatu sredstava Fondu se dostavlja sljedeća dokumentacija:

1. Zahtjev za isplatu (u neobveznoj formi),
2. Dokumentacija o provedenoj nabavi sukladno internom aktu o jednostavnim nabavama:
 - a) Ponuda odabranog ponuditelja,
 - b) Narudžbenica ili potpisan ugovor s odabranim ponuditeljem,
 - c) Ostala dokumentacija na zahtjev Fonda.
3. Dokumentacija o provedenoj nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 120/16, 114/22):
 - a) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,
 - b) Odluka o odabiru,
 - c) Ponuda odabranog ponuditelja,
 - d) Potpisan ugovor s odabranim ponuditeljem/ima,
 - e) Ostala dokumentacija na zahtjev Fonda.
4. Knjigovodstvena dokumentacija kojom se dokazuje trošak npr. u svrhu utvrđivanja da se PDV ne koristi kao pretporez ukoliko sredstva Fonda budu dodijeljena sa PDV-om (u vidu preslike Knjige ulaznih računa (URA) iz koje je vidljivo u kojem iznosu se prema računu temeljem kojeg se traži isplata sredstava Fonda PDV ne koristi kao pretporez).

Osim navedene dokumentacije za isplatu sredstava Fonda dostavlja se sljedeće:

- **za radove:** Račun/e-Račun, privremene/okonačane situacije ovjerene od stručnog nadzora i odgovorne/ovlaštene osobe Korisnika i preslika građevinske knjige s

dokaznicama mjera, ukoliko je primjenjivo. Uz Okončanu situaciju dostavlja se Završno izvješće stručnog nadzora o obavljenim radovima, ukoliko je primjenjivo.

- **za usluge:** Račun/e-Račun za izvršene usluge te izrađena projektno-tehnička dokumentacija u elektronskom obliku.
- **za opremu:** Račun/e-Račun za ispostavljenu opremu, otpremnica/dostavnica i Zapisnik o primopredaji opreme.

Fond pridržava pravo traženja dostave druge dokumentacije u svrhu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za isplatu sredstava.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se **u tiskanom i elektronskom obliku na USB** osim izrađene projektno-tehničke dokumentacije koja se dostavlja samo u elektronskom obliku.

Iznos isplaćenih sredstava ne može biti veći od iznosa odobrenih sredstava utvrđenih Ugovorom.

Fond bespovratna sredstva pomoći isplaćuje sukladno sklopljenom Ugovoru i uvjetima za isplatu i to:

1. Sukladno **odobrenom postotnom učešću** za ostvarene opravdane troškove ako su opravdani troškovi isti ili manji od odobrenih ili
2. Sukladno **odobrenom iznosu** za ostvarene opravdane troškove ako su opravdani troškovi jednaki ili veći od odobrenih.

Fond će temeljem obostrano potpisanog Ugovora i uredne dokumentacije korisniku isplatiti bespovratna sredstva za opravdane troškove predmeta Ugovora na IBAN naznačen u Ugovoru sukladno dinamici provedbe projekta, u roku 30 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije za isplatu, priznate od strane Fonda.

U roku od 30 dana od dana završne isplate sredstava Fonda korisnik je dužan dostaviti Završno izvješće o provedbi projekta (Obrazac 4) uključujući **dokaze o plaćanju računa/e-Računa u cijelosti (potvrde o plaćanju ili izvode iz transakcijskog računa ili potvrde banke o uplati ili drugi odgovarajući dokazi).**

Korisnik je obvezan čuvati izvornike dostavljene dokumentacije do isteka svih rokova utvrđenih posebnim propisima i omogućiti Fondu i drugim nadzornim javnim tijelima uvid u istu prilikom provođenja stručne kontrole od strane Fonda i tih tijela.

Fond pridržava pravo, za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog Ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Fonda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani korisnik sredstava, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje Ugovora.

U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza Fond ima pravo na povrat nenamjenski utrošenih sredstava sa zateznim kamatama.

XII. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Dostavljanjem prijave na ovaj Javni poziv, prijavitelj daje odobrenje Fondu da osnovne podatke objavi na mrežnoj stranici Fonda i u drugim izvješćima.

Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Lucija Juko | tel: 01 6448 422, e-mail: lucija.juko@fzoeu.hr |
| - Ivana Jonke | tel: 01 5391 939, e-mail: ivana.jonke@fzoeu.hr |
| - Jelena Pleša | tel: 01 5391 888, e-mail: jelena.plesa@fzoeu.hr |
| - Ivana Žunić Vrbanek | tel: 01 5391 982, e-mail: ivana.zv@fzoeu.hr |



KLASA: 351-04/24-68/1

URBROJ: 563-03-1/17-24-1

Zagreb, 25. ožujak 2024. godine

PRILOZI:

- Prilog 1. – Prijava na javni poziv (Obrazac 1)
- Prilog 2. - Okvirni troškovnik nabave radova, opreme i usluga (Obrazac 2)
- Prilog 3. - Izjava o korištenju PDV-a, osiguranju vlastitih sredstava te nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 3)
- Prilog 4. – Završno izvješće o provedbi projekta (Obrazac 4)
- Prilog 5. – Popis vrsta pogodnih za ozelenjivanje u urbanim i periurbanim područjima